

[40] [주의, 시정(회수), 통보] 사항

1. 제 목 : 설계변경 수량 산출 및 대가적용 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ⊖⊖사업단 ○○○○부 차장 조정3급 mmm
4. 내 용 :

위 관련자 조정3급 mmm은 2018. 2. 3.부터 감사일 현재까지 ○○지역본부에서 ⊖⊖**신도시 조경공사 감독업무를 담당하고 있다.

○○지역본부 ⊖⊖사업단에서는 ⊖⊖**신도시 조경공사 0-0공구에 대하여 [표 1]과 같이 조경공사 도급계약을 체결하여 공사 시행하였으며 2018. 4. 30. 공사 준공하였다.

[표 1] ⊖⊖**신도시 조경공사 0-0공구 계약 현황

공사명	공사규모 (㎡)	도급사	계약금액(백만 원)		낙찰율 (%)	공사기간			비 고
			최초	최종		착공일	준공일 (본공사)	준공일 (유지관리)	
조경공사 0-0공구	457천	**건설(주)	21,347	21,199	80.01	2012.9.27.	2014.10.31.	2018.4.30.	

자료 : ○○지역본부 자료 재구성

가. 공기연장에 따른 간접비 중복 계상에 관한 사항

⊖⊖**신도시 조경공사 0-0공구에서는 지구단위계획 및 토지이용계획 등 상

위계획 변경에 따른 부지조성 지연 등의 사유로 총 4회에 걸쳐 공사기간을 연장(856일)하는 설계변경을 시행하였다.

[표 2] ☹☹**신도시 조경공사 0-0공구 공사기간 연장 현황

구 분	도급사	계약금액(백만원)		공기연장 증가금액	공사기간			비 고
		최초	최종		착공일	준공일 (본공사)	준공일 (유지관리)	
계약	**건설(주)	21,346	21,119		2012.9.27.	2013.12.26.	2015.12.26.	
1차 연장				182,231	상동	2014. 7.30.	2016. 7.30.	216일
2차 연장				19,427	상동	2014.10.31.	2016.10.31.	94일
3차 연장				-	상동	2014.10.31.	2017.10.31.	365일
4차 연장				21,561	상동	2014.10.31.	2018. 4.30.	181일
	계							856일

자료 : ☹☹지역본부 자료 재구성

그러나 1차, 2차 공기연장 방침결정에 대한 2회 설계변경 시행(2014. 7. 29.) 시 증가된 간접노무비에 대한 제경비를 계상하면서 [표 3]과 같이 제경비 각 비목에서 공기연장 증가분을 감하여 별도의 항목으로 분리해서 공사원가계산서에 반영하였으나, 8회 설계변경 시행(2017. 10. 26.) 시 공기연장분에 대한 간접비가 재반영된 사실이 확인되었다.

[표 3] 설계변경 적용단가 조정 현황

(금액 : 천원)

비 목	요율 (%)	1,2차 공기연장 방침결정	2회 시행결의	8회 시행결의	조정 금액	비 고
간접노무비(공기연장분)	11.30	120,054	120,054	120,054		
기타경비	5.49	853,570	846,641	853,570	-6,929	
기타경비(공기연장분)			6,929	6,929		
산재보험료	3.70	251,548	247,071	251,548	-4,477	
산재보험료(공기연장분)			4,477	4,477		
고용보험료	0.81	55,068	54,088	55,068	-980	
고용보험료(공기연장분)			980	980		
일반관리비	3.60	639,000	633,581	639,000	-5,419	
일반관리비(공기연장분)			5,419	5,419		

이윤	8.14	785,864	785,864	787,349	-1,485
부가가치세	10.00	1,918,990	1,918,990	1,920,963	-1,973
합 계		21,108,890	21,108,890	21,130,602	-21,712

자료 : ◎◎지역본부 자료 재구성

그 결과, 1, 2차 공기연장 간접비가 이중으로 중복 계상되어 수급사에 과다하게 집행된 관련 금액 21,712천 원의 회수가 필요하다.

나. 설계변경 수량 산출에 관한 사항

⊖⊖**신도시 0-0공구 조경공사에서는 **도시철도 건설사업과 중첩되는 공공공지 6호 공사구간에 대하여 미시공 물량을 정산하고, 사면과 접한 공공공지(1호, 5호) 및 경관녹지 1호의 단차해소, 경관향상을 위한 마운딩 조성 및 잔디식재 추가를 위한 설계변경을 시행(2018. 4. 27.) 하였다.

그러나 설계변경 내역서를 검토한 결과, 공공공지(1호, 5호)의 잔디물량은 추가 공사분(5,508.26㎡)에 대해서만 내역에 반영하여야 하나, 발주 시 내역에 기 반영된 잔디물량(6,759.37㎡)을 포함한 공공공지 전체 잔디물량(11,817.66㎡)을 잘못 반영하였으며, 녹지의 단차해소 및 마운딩 조성 등 설계변경 방침의 공사내용과 관련 없는 식재지조형(10,368.61㎡) 품을 오적용함에 따라 관련 공사금액이 과다하게 산정되었다.

[표 4] 공공공지 잔디 설계 및 시공 현황

(단위 : ㎡)

비 목	당 초	도시철도 중첩구간	공공공지 추가 공사분	잔디수량 소 계(1)	설계변경 시 내역반영(2)	차 이 (1)-(2)	비 고
잔디(평떼)	55,068.48	-6,179.61	5,058.26	53,947.13	60,706.5	-6,759.37	

자료 : ◎◎지역본부 자료 재구성

또한, 시공자가 감독자에게 「기성검사원(6, 7, 8회)」을 제출할 때는 계약문서에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 실제 시공한 물량과 금액을 산출하여 기성검사를 요청하여야 하나, 위 공사의 시공자는 내역 오적용으로 실제 시공하지 않은 잔디식재 및 식재지조형 관련 공사금액을 부당하게 지급받음에 따라 公社에 재산상의 손해를 초래하였다.

[표 5] 설계변경 수량산출 오적용 현황

(금액 : 천원)

비 목	단 가 (원)	당초		설계변경 시		차 이		비 고
		수 량(㎡)	금 액	수 량(㎡)	금 액	수 량(㎡)	금 액	
잔디(평떼)	7,930	53,947.13	431,369	60,706.5	481,402	-6,759.37	-53,602	
식재지 조형	1,717	-	-	10,368.61	17,801	-10,368.61	-17,801	
제경비							-28,383	
합 계							-99,786	

자료 : ○○지역본부 자료 재구성

그 결과, 설계변경 시 잔디 수량산출 오류 및 식재지조형 오적용으로 관련 공사 금액이 수급사에 과다하게 집행되어 관련금액 99,786천원의 회수가 필요하다.

따라서, 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제50조 제2항에 해당한다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

- ① 설계변경업무를 소홀히 한 관련자 mmm에게 ‘주의’를 촉구하시고(주의),

② 공기연장 간접비 중복 계상 및 설계변경 시 수량산출 오류, 공사내용과 달리
과다한 품을 적용한 관련 공사금액 121,498천 원을 회수하시기 바라며(시정(회수)),

③ 허위 「기성검사원」을 부당하게 작성하여 公社에 손해를 끼친 건설기술자에
대하여 「건설기술진흥법」 제24조의 규정에 따라 제재조치를 강구하시기 바랍니다
(통보).